



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 4. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 14.03.2022
Beginn:	19:00 Uhr
Ende	Uhr
Ort:	in der Stadthalle Moosburg, Breitenbergstr. 18

ANWESENHEITSLISTE

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Altenbeck, Evelin
Becher, Johannes, MdL
Beibl, Verena
Beubl, Gerhard
Fincke, Philipp
Grübl, Julian
Grundner, Thomas
Haberl, Ludwig
Heinz, Rudi
John, Stefan
Kästl, Jörg
Kieninger, Ludwig
Lauterbach, Reinhard
Linz, Karin
Neumayr, Julia
Pschorr, Martin
Reif, Hans
Tristl, Manfred
Wagner, Alfred
Weber, Erwin
Welter, Gerhard-Michael

Schriftführerin

Stadler, Evelyn

Verwaltung

Graßl, Thomas
Kaminski, Tobias
Schwenzl, Adalbert
Fischer, Johann

Abwesende und entschuldigte Personen:

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Mitglieder des Stadtrates

von Pressentin, Nathalie

Ortssprecher

Huber, Lorenz
Kreitmeier, Sebastian

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 2** Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 3** Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 4** Vereinigung der Stadt- und Kreissparkasse Moosburg mit der Sparkasse Freising - Beschluss über die Zustimmung durch die Stadt Moosburg **2022/0058**
Vorlage: 2022/0058
- 5** Beschluss über den Erlass der Verordnung für einen verkaufsoffenen Sonntag am 10.04.2022 **2022/0081**
Vorlage: 2022/0081
- 6** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"
- 6.1** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Vorstellung der Planung **2022/0067**
Vorlage: 2022/0067
- 6.2** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen mit gleichem Inhalt **2022/0039**
Vorlage: 2022/0039
- 6.3** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, Gesundheitsamt v. 14.05.2019 **2022/0040**
Vorlage: 2022/0040
- 6.4** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserwirtschaftsamt München v. 24.05.2019 **2022/0041**
Vorlage: 2022/0041
- 6.5** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Staatl. Bauamt Freising v. 10.05.2019 **2022/0042**
Vorlage: 2022/0042
- 6.6** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regionaler Planungsverband München v. 06.05.2019 **2022/0043**
Vorlage: 2022/0043
- 6.7** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern v. 30.04.2019 **2022/0044**
Vorlage: 2022/0044
- 6.8** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Deutsche Telekom Technik GmbH v. 03.06.2019 **2022/0045**
Vorlage: 2022/0045
- 6.9** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Eisenbahn-Bundesamt München v. 02.05.2019 **2022/0046**
Vorlage: 2022/0046
- 6.10** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: **2022/0047**

Kläranlage Moosburg GmbH v. 30.04.2019
Vorlage: 2022/0047

- | | | |
|-------------|--|------------------|
| 6.11 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Vodafone Kabel Deutschland GmbH v. 03.06.2019
Vorlage: 2022/0048 | 2022/0048 |
| 6.12 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41, Immissionsschutzbehörde v. 27.05.2019
Vorlage: 2022/0049 | 2022/0049 |
| 6.13 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41, Altlasten v. 27.05.2019
Vorlage: 2022/0050 | 2022/0050 |
| 6.14 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 42, Naturschutzbehörde v. 27.05.2019
Vorlage: 2022/0051 | 2022/0051 |
| 6.15 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Kreisbrandrat d. Ikr. Freising v. 01.05.2019
Vorlage: 2022/0052 | 2022/0052 |
| 6.16 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Ernähr., Landw. u. Forsten Erding v. 31.05.2019
Vorlage: 2022/0053 | 2022/0053 |
| 6.17 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayer. Bauernverband v. 20.05.2019
Vorlage: 2022/0054 | 2022/0054 |
| 6.18 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserwerk Moosburg v. 17.05.2019
Vorlage: 2022/0055 | 2022/0055 |
| 6.19 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Örtliche Straßenverkehrsbehörde v. 03.06.2019
Vorlage: 2022/0056 | 2022/0056 |
| 6.20 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG v. 06.06.2019
Vorlage: 2022/0057 | 2022/0057 |
| 6.21 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Fliegerclub Moosburg e.V. v. 20.05.2019
Vorlage: 2022/0059 | 2022/0059 |
| 6.22 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v.14.05.2019
Vorlage: 2022/0060 | 2022/0060 |

- 6.23** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 14.05.2019 **2022/0061**
Vorlage: 2022/0061
- 6.24** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 04.06.2019 **2022/0062**
Vorlage: 2022/0062
- 6.25** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 30.06.2019 **2022/0063**
Vorlage: 2022/0063
- 6.26** Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Billigungsbeschluss und Beschluss über die öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB **2022/0064**
Vorlage: 2022/0064
- 7** Anfragen

Zweiter Bürgermeister Georg Hadersdorfer eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche 4. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

2 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

3 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

4 Vereinigung der Stadt- und Kreissparkasse Moosburg mit der Sparkasse Freising - Beschluss über die Zustimmung durch die Stadt Moosburg

Beschluss 1:

Der Stadtrat der Stadt Moosburg a. d. Isar beschließt gem. § 13 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbands Stadt- und Kreissparkasse Moosburg a.d. Isar auf der Grundlage des diesem Beschluss beigefügten Entwurfs eines Vereinigungsvertrags betreffend die Vereinigung der Stadt- und Kreissparkasse Moosburg a. d. Isar und der Sparkasse Freising samt dessen Anlagen 1 (Zweckverbandssatzung) und 2 (Sparkassensatzung),

- dass der Auflösung des Zweckverbands Stadt- und Kreissparkasse Moosburg a.d. Isar zum 1. Juni 2022 zugestimmt wird,
- dass die Stadt Moosburg a. d. Isar dem Trägerzweckverband der bisherigen Sparkasse Freising zum 1. Juni 2022 als Mitglied beitrifft und
- dass die Satzung des Zweckverbands der bisherigen Sparkasse Freising die in Anlage 1 des Vereinigungsvertrags enthaltene Fassung erhält.

Beschlossen Ja: 14 Nein: 9

Beschluss 2:

Die Stadt Moosburg a.d. Isar entsendet gemäß § 4 Absatz 1 der Zweckverbandssatzung insgesamt 3 Verbandsräte in die Verbandsversammlung des Fusionszweckverbands. Neben dem Ersten Bürgermeister als geborenem Verbandsrat nach Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG entsendet der Stadtrat die 2 Verbandsräte und deren Stellvertreter. Die personelle Besetzung wird in der kommenden Sitzung beschlossen.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

Beschluss 3:

Der Vollzug dieses Beschlusses steht unter dem Vorbehalt, dass auch der Landkreis Freising einen entsprechenden Beschluss sowie die zuständigen Gremien der Stadt- und Kreissparkas-

se Moosburg a. d. Isar, der Sparkasse Freising sowie ihrer jeweiligen Träger ebenfalls entsprechende Fusionsbeschlüsse fassen.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

5	Beschluss über den Erlass der Verordnung für einen verkaufsoffenen Sonntag am 10.04.2022
----------	---

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt den Erlass der Verordnung über den verkaufsoffenen Sonntag am 10.04.2022.

Beschlossen Ja: 22 Nein: 1

6	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"
----------	--

6.1	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Vorstellung der Planung
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, die Beschlussfassung über die im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen zur Bauleitplanung Nr. 66 „Oberes Gereut Nordost“ zu vertagen.

Beschlossen Ja: 9 Nein: 14

6.2	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen mit gleichem Inhalt
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Amtes für ländliche Entwicklung vom 29.04.2019 und des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung vom 20.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Bauleitplanung keine Äußerungen bestehen.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.3	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, Gesundheitsamt v. 14.05.2019
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamt Freising, Gesundheitsamt vom 14.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass alle Gebäude an das öffentliche Kanalnetz sowie an die öffentliche Trinkwasserleitung anzuschließen seien.

Beschlossen Ja: 22 Nein: 0

Abstimmungsvermerke:

StRin Linz hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

6.4	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserwirtschaftsamt München v. 24.05.2019
------------	---

Änderungsantrag:

Der Stadtrat beschließt, dass ein Grundwasserströmungsgutachten für das Baugebiet erstellt werden muss.

Abgelehnt Ja: 9 Nein: 14

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes München vom 24.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass jegliche bauliche Veränderung an der Fischerstraße, die entlang des Deiches verläuft, wegen einer möglichen Beeinflussung der Grundwasserverhältnisse bzw. des Unterhalts und Ausbaues des Deichs nur im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt München durchzuführen sei.

Zudem wird die Verwaltung beauftragt, mit dem Wasserwirtschaftsamt in Kontakt zu treten bezüglich der Notwendigkeit der Erstellung eines Gutachtens zum Grundwasserspiegel.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.5	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Staatl. Bauamt Freising v. 10.05.2019
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Staatl. Bauamtes Freising vom 10.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die Bauleitplanung keine Einwände bestehen, da weder bestehende Straßen des überörtlichen Verkehrs noch Straßenplanungen in der Verwaltung des Staatl. Bauamtes hiervon berührt werden.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.6	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regionaler Planungsverband München v. 06.05.2019
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes München vom 06.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass keine regionalplanerischen Bedenken angemeldet werden.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.7	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass.
------------	--

über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern v. 30.04.2019

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern vom 30.04.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass die vorgelegte Bauleitplanung den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegensteht.

Beschlossen **Ja: 22** **Nein: 0**

Abstimmungsvermerke:

StRin Kuch hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

6.8

Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Deutsche Telekom Technik GmbH v. 03.06.2019

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH v. 03.06.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass zur vorgelegten Bauleitplanung keine Einwände bestehen. Anregungen zur baulichen Durchführung des Vorhabens werden berücksichtigt.

Beschlossen **Ja: 21** **Nein: 0**

Abstimmungsvermerke:

StRin Kuch und StRin Altenbeck haben wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

6.9

Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Eisenbahn-Bundesamt München v. 02.05.2019

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes München vom 02.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Bauleitplanung keine Bedenken bestehen.

Beschlossen **Ja: 23** **Nein: 0**

6.10

Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Kläranlage Moosburg GmbH v. 30.04.2019

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Kläranlage Moosburg GmbH v. 30.04.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Planung keine Einwände bestehen.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.11	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Vodafone Kabel Deutschland GmbH v. 03.06.2019
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 03.06.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass eine Ausbauentscheidung erst nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien getroffen werde.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.12	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41, Immissionsschutzbehörde v. 27.05.2019
-------------	---

Änderungsantrag:

Der Stadtrat empfiehlt die Erstellung eines Immissionsschutzgutachtens für den Zu- und Abfahrtsverkehr für das bestehende Wohngebiet.

Abgelehnt Ja: 9 Nein: 14

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes Freising, SG 41 Immissionsschutzbehörde vom 27.05.2019 zur Kenntnis.

Der Stadtrat stellt fest, dass die Hinweise zur Tierhaltung und zum benachbarten Flugplatz des Fliegerclub Moosburg e.V. im Bebauungsplan aufgenommen wurden.

Die aktuelle Fassung der DIN 4109 wurde in der Begründung geändert.

Beschlossen Ja: 14 Nein: 9

6.13	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41, Altlasten v. 27.05.2019
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes Freising, SG 41, Altlasten v. 27.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass keine Hinweise auf Bodenverunreinigungen vorliegen und deshalb die Grundstücke im Altlastenkataster nicht eingetragen sind.

Des Weiteren stellt der Stadtrat fest, dass der Punkt 5.12 im Textteil des Bebauungsplanes entsprechend angepasst wurde. Der anfallende Erdaushub sei möglichst im Plangebiet zu verwerfen. Sollten Bodenverunreinigungen feststellbar sein, ist das Landratsamt Freising unverzüglich zu verständigen und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.14	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. ein-
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes Freising, SG 42, Naturschutzbehörde v. 27.05.2019 zur Kenntnis.

Der Stadtrat stellt fest, dass mittlerweile eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben nicht zu einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder Minderung des Schutzzwecks der Bestandteile des Natura 2000-Gebietes führe.

Mit Hinweis auf die durchgeführte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) stellt der Stadtrat fest, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen die Betroffenheit der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt und eine Verschlechterung der Erhaltungszustände der lokalen Populationen nicht gegeben sei. Daher werden weder bei den Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, noch bei europäischen Vogelarten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt.

Beschlossen Ja: 15 Nein: 8

6.15 Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Kreisbrandrat d. Lkr. Freising v. 01.05.2019

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Kreisbrandrats d. Landkreis Freising vom 08.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Zufahrten (Sackgassen) zu den Parzellen 61-64 mit entsprechendem „Wendehammer“ als Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge mit Drehleiter DLA (K) 23-12 von mind. 21 m in der Planung abgeändert wurden.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.16 Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Ernähr., Landw. u. Forsten Erding v. 31.05.2019

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding vom 31.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass der Hinweis bezüglich der Emissionen im Bebauungsplan unter Punkt 5.7 enthalten sei.

Der Stadtrat stellt weiter fest, dass in den Planunterlagen unter 5.13 der Hinweis auf den Mindestabstand von 4 Metern zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit aufgenommen wurde.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.17 Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayer. Bauernverband v. 20.05.2019

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbandes vom 20.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass der Hinweis bezüglich der Emissionen im Bebauungsplan unter Punkt 5.7 enthalten sei.

Der Stadtrat stellt weiterhin fest, dass in den Planunterlagen unter 5.13 der Hinweis auf den Mindestabstand von 4 Metern zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit aufgenommen wurde.

Der Stadtrat stellt ebenso fest, dass es sich bei der geplanten Bebauung des Oberen Gereuts um eine Innenentwicklung handelt.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.18	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserwerk Moosburg v. 17.05.2019
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Wasserwerkes Moosburg vom 17.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass eine zweite Einspeisung zur Versorgungssicherheit zwingend notwendig sei.

Die Hinweise zur Materialität und Verlegung der Wasserleitungen werden in der Erschließungsplanung berücksichtigt.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

6.19	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Örtliche Straßenverkehrsbehörde v. 03.06.2019
-------------	--

Zurückgestellt

6.20	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG v. 06.06.2019
-------------	--

Zurückgestellt

6.21	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Fliegerclub Moosburg e.V. v. 20.05.2019
-------------	--

Zurückgestellt

6.22	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v.14.05.2019
-------------	--

Zurückgestellt

6.23	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 14.05.2019
-------------	---

Zurückgestellt

6.24	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 04.06.2019
-------------	---

Zurückgestellt

6.25	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 30.06.2019
-------------	---

Zurückgestellt

6.26	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Billigungsbeschluss und Beschluss über die öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB
-------------	---

Zurückgestellt

7	Anfragen
----------	-----------------

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Zweiter Bürgermeister Georg Hadersdorfer um Uhr die öffentliche 4. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Georg Hadersdorfer
Zweiter Bürgermeister

Evelyn Stadler
Schriftführung